

「화물운송주선업자의 등록 및 관리에 관한 고시」 개정 요약서

1. 개정 이유

- 관세법 제329조(권한 또는 업무의 위임·위탁) 제4항 및 시행령 제288조 제7항 개정에 따라, 화물운송주선업자 등록·변경·갱신업무 위탁을 위한 절차 마련 필요
- 관세법 제12조(장부 등의 보관) 제1항 개정에 따른 화물운송주선업자의 적재화물목록 관련 장부 및 증거서류 보관의무 명시화
- 일선세관 건의사항 반영

2. 주요 개정내용

- ☐ 관세법 개정에 따른 화물운송주선업자 등록·변경·갱신업무 위탁 절차 마련
- 화물운송주선업자 등록업무 대행기관의 지정, 지정요건, 절차
- 대행기관 신청인 평가위원회 구성, 심사·평가기준 마련, 지정 취소사유, 업무현황 보고 등 의무사항 명시
- ☐ 관세법 개정에 따른 화물운송주선업자의 적재화물목록 관련 장부 및 증거서류 2년간 보관의무 명시
- ☐ 일선세관 건의사항 반영
- 행정제재 대상 화물운송주선업자가 적발일 기준 2년 이내에

통관지 세관장 이상의 표창을 수상한 경우 50%이내 업무정지기간을 하향 조정할 수 있음(관세청장 → 세관장)

※ 화물운송주선업자중 관세청장 이상 표창자 희소 및 일선세관 업무협조 유도

- 「물류정책기본법」에 따른 등록취소 또는 사업정지 처분을 받은 경우, 동 고시 제10조 제3항에 따른 위원회 심의 및 청문절차 생략
- ※ 물류정책기본법에 따른 등록취소 또는 사업정지 처분의 실효성 확보를 위해 위원회 심의 및 청문절차 생략
- 화물운송주선업자 등의 의견 진술절차 규정 삭제, 행정절차법 준용 명시
- 화물운송주선업자 등록증 양식 변경(최초등록일자, 갱신신고 기한, 변동신고 의무사항 및 위반시 제재규정 명시)
- 화물운송주선업자에 대한 행정제재 위반횟수별 가중처분 적용기준 명확화
- ※ 1차~4차 위반차수에 따라 가중처분하나 적용기준이 불명확하여, 국민권익위 의결서 '행정제재 가중처분 기준 명확화 방안'('21.2), 인천공항세관 적극행정 위원회 안건('25.2) 반영하여 개정

3. 시행일자 : 2025. 5. 09.

- ※ 붙임 : 1. 개정 전문 1부.
2. 신규대조표 1부.